



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 12/3/25
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: TC-024845.989.24-3.

REPRESENTANTE: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.
Advogado: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403).

REPRESENTADA: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.
Advogados: Silvia Danielly Moreira de Abreu (OAB/SP nº 244.848), Ricardo de Campos Pucci (OAB/SP nº 264.016) e Rodrigo de Oliveira (OAB/SP nº 340.495) e outros.

ASSUNTO: Representação formulada em face do Chamamento Público nº 001/2024, Processo Administrativo nº 4249/2024, certame promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB objetivando a prestação de serviço de fornecimento e administração de vale-alimentação aos funcionários da EMDURB, através de cartão magnético e/ou eletrônico, com ou sem chip de segurança.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO. FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE ADESÕES DE BENEFICIÁRIOS COMO REQUISITO DE CONTRATAÇÃO. ANALOGIA À LEI N. 14.133/21. DESAJUSTADO. REGRA DE PAGAMENTO. EMPRESA PÚBLICA. APLICÁVEL ART. 3º, II, DA LEI 14.442/22. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. apresentou petição com o propósito de impugnar o Chamamento Público nº



001/2024, Processo Administrativo nº 4249/2024, certame promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB objetivando a prestação de serviço de fornecimento e administração de vale-alimentação aos funcionários da EMDURB, através de cartão magnético e/ou eletrônico, com ou sem chip de segurança.

Ao apreciar a matéria em sede liminar, o E. Conselheiro Antonio Roque Citadini assim sintetizou as impugnações da Inicial e o pedido da Representante:

Alega a representante, em síntese, que existem no certame exigências incabíveis, que maculam o certame e constituem grave ilegalidade que acaba direcionando o objeto da licitação, ao prever no item 11.4 do edital que, além do atendimento a todos os requisitos editalícios, APENAS a/s empresa/s que obtiverem 20% dos votos é que serão convocadas para a celebração do contrato, assim como o citado instrumento fere a Lei nº 14.442/22 ao DEIXAR DE PREVER PAGAMENTO DE FORMA PRÉ PAGA, constando que o pagamento à contratada será realizado no prazo de até 20 (vinte) dias corridos posteriores à data de disponibilização dos créditos nos cartões dos servidores.

Dessa forma, requer a concessão de liminar e consequente suspensão da licitação, com as medidas corretivas decorrentes.

Na sequência, recebeu a exordial como cautelar em procedimento de contratação, determinando a imediata paralisação da licitação até ulterior deliberação desta Corte (Disponibilizado no DOE de 14/12/25 – ev. 22.1.).

A EMDURB compareceu ao processo no ev. 33 entendendo que as impugnações deveriam ser julgadas improcedentes.

Sobre o teor do subitem 11.4. destacou que “não se pode ignorar as dificuldades que enfrentaria o Setor de Recursos Humanos, em caso de eventual pluralidade muito extensa de credenciados, onde muitos deles conteriam pouquíssimos beneficiários, gerando grande demanda na gestão de contratos, controle, emissão de notas fiscais, pagamentos, etc.”.

Além disso, mencionou decisão de fevereiro de 2024 em que não houve determinação de alteração do edital neste aspecto (TC-000242.989.24-2).

Também entendeu superada a alegação da Representante quanto à condição de pagamento estabelecida no edital do Chamamento Público, “visto que a interpretação ao dispositivo da Lei nº 14.442/2022 não se



refere a obrigações relacionadas aos pagamentos efetuados pelo Empregador à Administradora de Benefícios, mas sim entre a Administradora de Benefícios e o Beneficiário, que deverá receber os créditos no cartão garantindo natureza Pré-paga”.

Acrescentou que a Administração “não pode fugir dos estágios de pagamento previstos nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, ou seja, deve primeiramente receber o serviço ou bem contratado para após a liquidação, realizar o pagamento”.

ATJ manifestou-se pela procedência da Representação (ev. 42.1.), com endosso de sua Chefia (ev. 49.1.).

O d. MPC igualmente manifestou-se pela procedência (ev. 54.1.)

É o relatório.

RFL



VOTO

Em preliminar, submeto a referendo deste E. Plenário o despacho proferido pelo E. Conselheiro Antonio Roque Citadini, que recebeu a matéria cautelarmente e determinou a paralisação do certame.

No mérito, observo que o edital de Chamamento Público ora em pauta foi lançado à praça pela EMDURB e tem como objetivo credenciar empresas para a prestação de serviço de fornecimento e administração de vale-alimentação aos seus funcionários, por meio de cartão magnético e/ou eletrônico, com ou sem chip de segurança.

Da breve síntese acima podemos depreender alguns elementos essenciais para nortear este voto, quais sejam, trata-se de Chamamento Público realizado por empresa pública¹ objetivando credenciar interessadas em prestar o serviço.

De modo geral, tratando-se de credenciamento, é descabida a fixação de condição de que a futura fornecedora, além do atendimento de todos os requisitos do instrumento convocatório, tenha ao menos um determinado percentual de votos dos servidores para celebração da contratação.

Conforme art. 6º, XLIII, da Lei nº 14.133/21 no credenciamento a Administração Pública chama os interessados para que “preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”, sendo permitido o cadastramento permanente de novos interessados, de acordo com art. 79, Parágrafo Único, I, da mesma norma.

Ainda, nos termos do art. 79, II, do Estatuto, no caso de credenciamento com seleção a critério de terceiros, tal como o presente, a escolha “do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação”.

¹ Vide: <https://www.emdurb.com.br/institucional/historia>, consulta em 6/3/25.
https://www.emdurb.com.br/NET/emdurb/institucional/leis/Lei%203570-93_restruturacao_consolidada.pdf, consulta em 6/3/25.



Daí que, atendidas as regras da peça editalícia, não cabe acréscimo de limitação quanto à necessidade de obtenção de percentual mínimo de adesão de beneficiários, sendo permitido o credenciamento de forma permanente.

Nessa linha, cito excerto do decidido no TC-020294.989.24-9 pelo E. Plenário em sessão de 30/10/24, sob relatoria do E. Conselheiro Dimas Ramalho (T.J. em 04/12/24):

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO. VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE ADESÕES DE BENEFICIÁRIOS COMO REQUISITO DE CONTRATAÇÃO. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. (...).

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que imponha número mínimo de adesões para a contratação das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a possibilidade de livre seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação.

Ainda, trago o recente julgado recepcionado pelo E. Plenário em Sessão de 19/2/25, expresso no TC-025106.989.24-7, sob relatoria do E. Conselheiro Substituto-Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis:

“Todavia, o critério de escolha das operadoras credenciadas, consubstanciado em quórum mínimo de votos para fins de elegibilidade à assinatura do contrato, correspondente a 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos, não se compatibiliza com a lei de regência e com a jurisprudência desta Corte.

Reiteradas têm sido as decisões deste E. Plenário, de que é exemplo o TC-016487.989.24-62, no sentido de que “não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção (...) que impõe percentual mínimo para assinatura do contrato, mesmo após as licitantes terem cumprido as regras previstas no instrumento convocatório”.

Em relação ao presente feito é importante registrar que, embora o Edital seja regido pela Lei nº 13.303/16 e pelo Regulamento Interno de



Licitações e Contratos da EMDURB² este último não parece destoar dos dispositivos da Lei nº 14.133/21, como segue:

art. 2º, XIX:

Credenciamento - Procedimento realizado pela EMDURB em razão da inviabilidade de competição, por meio do qual todos os interessados possam se credenciar para executar o objeto previsto no correspondente edital.

artigo 19, §1º, III:

Possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou jurídica.

Portanto, por analogia, considero que cabe a aplicação do raciocínio exposto, devendo a peça editalícia ser revista a fim de que seja reformulado o item 11.4.³

Já no que diz respeito à segunda crítica ofertada pela Representante, atinente à possível afronta à Lei nº 14.442/22 por não pagamento de forma pré-paga (item 3.3. do Anexo V – Minuta do Contrato⁴), igualmente a tenho como procedente, mas justamente pelo diferencial advindo de ser a signatária do edital uma empresa pública.

É assente o entendimento nesta E. Corte de que os pagamentos realizados por Órgão Públicos sujeitos à contabilidade da Lei nº 4.320/64 devem respeitar as fases da despesa pública, conforme artigos 62 e 63 da norma referenciada, não se aplicando disposições em sentido contrário da Lei nº 14.442/22.

Contudo, alia-se a essa orientação a compreensão de que no caso de entes da administração indireta sujeitos à contabilidade privada, com

² Vide: <https://www.emdurb.com.br/NET/emdurb/editaisNET/legislacao/ATO%20NORMATIVO%20003-24%20%20-%20REGULAMENTO%20INTERNO%20DE%20LICITA%C3%87%C3%95ES%20E%20CONTRATOS%20da%20EMPRESA-RILCE.pdf>, consulta em 6/3/25.

³ 11.1. Competirá aos empregados da EMDURB à livre escolha para selecionar qual empresa será a responsável pelo fornecimento e administração/gerenciamento do seu benefício.

11.2. Somente irão participar da votação os empregados ativos da EMDURB/BAURU/SP.

(...)

11.4. Constitui condição para a celebração da contratação que a(s) Credenciada(s), além do atendimento a todos os requisitos editalícios, seja(m) selecionada(s) por no mínimo 20% dos votos, não computados os em branco e os nulos.

⁴ 3.3. O pagamento dos créditos que serão disponibilizados no cartão, serão efetuados pela EMDURB a CONTRATADA em até 20 (vinte) corridos, contados a partir do dia seguinte a data da disponibilização, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica, quando exigível em Lei ou Fatura correspondente, e indicação de conta corrente de titularidade da CONTRATADA.



cadastramento ativo no PAT, não poderia se estipular prazos de repasse ou pagamento que descaracterizassem a natureza pré-paga do benefício.

Vale aqui rememorar excerto de voto de minha relatoria em que se acolheu tal diferenciação por conta do regime de contabilidade da contratante, em Sessão Plenária de 23/8/23 nos TCs-012977.989.23- 5 e 013270.989.23-9 (T.J. em 6/10/23):

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. CARTÃO-REFEIÇÃO E CARTÃO-ALIMENTAÇÃO. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO “NFC”. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRAZO DE REPASSE DE CRÉDITO E PAGAMENTO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CONTÁBIL DA LEI 6.404/76. CADASTRO ATIVO NO PAT – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. REGIME DA LEI Nº 14.442/22. OBRIGATORIEDADE. PROCEDÊNCIA.

(...)

2. Na contratação de cartões de auxílio-alimentação, o órgão da Administração Indireta sujeito à contabilidade privada da Lei nº 6.404/76, com cadastramento ativo no PAT, não poderá prever prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados, conforme disposto no inciso II, do art. 3º da Lei nº 14.442/22.

E, mais recentemente, nos TC-016186.989.24-0 e TC-016227.989.24-1, sob relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, em Sessão Plenária de 04/09/24 (Pedido de Reconsideração em trâmite no TC-020976.989.24-4):

2.6 Quanto ao pagamento, de todo pertinente a ressalva feita pelo MPC, no sentido de que “entes da administração indireta submetidos à contabilidade privada, com cadastramento ativo no PAT, não poderão prever prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga do benefício”.

Ante o exposto, acolhendo a posição de Assessoria Técnica e Chefia, bem assim o parecer do d. MPC, VOTO pela procedência da Representação subscrita por Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda., determinando que a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB se digne realizar ampla revisão de seu edital, com a finalidade de: a) excluir a condição de



que a empresa interessada, além do atendimento de todos os requisitos do instrumento convocatório, tenha ao menos 20% dos votos dos empregados ativos para celebração da contratação, passando a permitir o credenciamento, de forma permanente, de todas aquelas que atendam às regras da peça editalícia, e b) revisar o subitem 3.3. do Anexo V – Minuta do Contrato, deixando de prever prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados, em atenção ao art. 3º, II, da Lei nº 14.442/22.

Acolhido este entendimento, devem Representante e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, em especial a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos, na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro